

1500263-31.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ADRIANDERSON LEME PONCE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

ADRIANDERSON LEME PONCE, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 54/55 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 23 de abril de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500263-31.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500263-31.2022.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ADRIANDERSON LEME PONCE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

ADRIANDERSON LEME PONCE, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 54/55 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 23 de abril de 2022, por volta das 15h15min, na Rua Lourdes Lisboa Dalmazo, nº 100, Parque Residencial Novo Mundo, na cidade e comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo, 13,16g (treze gramas e dezesseis centigramas) líquidos de maconha,

acondicionados em 06 (seis) porções, 0,98g (noventa e oito centigramas) líquidos de crack, acondicionados em 05 (cinco) porções e 1,96g (um grama e noventa e seis centigramas) líquidos de cocaína, acondicionados em 36 (trinta e seis) porções, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Concessão de liberdade provisória mediante cautelares às fls. 23/25.

Decisão à fl. 56 de notificação para apresentação de defesa.

Réu notificado em 24 de junho de 2022 (fl. 63). Apresentação de Defesa Prévia às fls. 68/70.

Decisão pelo recebimento da denúncia às fls. 71/72, com designação da audiência de instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime aberto.

Já a Defesa postulou pela aplicação das atenuantes da menoridade e confissão e da pena no seu mínimo legal, com substituição da pena privativa em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 08), pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fl. 09), pelo Laudo Pericial (fls. 39/45), pelo Relatório Final (fls. 46/47) e pelos depoimentos colhidos.

O laudo pericial (fls. 39/45) trazido detectou, entre os materiais apreendidos, a presença de concluiu que os materiais examinados tratavam-se de Tetrahydrocannabinol e Cocaína, substâncias que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em depoimento na Delegacia, o Guarda Civil Municipal Willians Anderson de Souza declarou que realizava patrulhamento de rotina na companhia do GCM Alessandro quando, ao passarem pelo cruzamento das ruas João de Camargo com Lourdes Lisboa Dalmaso, avistaram um veículo parado na rua e um indivíduo vendendo droga ao motorista deste carro. Explicou que assim que o motorista percebeu a presença da viatura deixou o local rapidamente, e o indivíduo que fornecia o entorpecente saiu correndo, sendo acompanhado até que sua abordagem foi efetivada. Falou que efetuou a busca pessoal no indivíduo, e que este tinha um saquinho plástico contendo as drogas, o qual foi entregue na mão do depoente. No interior deste saquinho estavam todas as porções de entorpecente apreendidas. Relatou que o acusado, ainda no local, confessou a prática do delito, alegando que estava precisando de dinheiro. Ainda na unidade policial, o Guarda Civil Municipal Alessandro Oliveira Santos contou que estava com o GCM Willians realizando patrulhamento no bairro Novo Mundo, quando avistaram um carro parado no cruzamento das Ruas João de Camargo e Lourdes Lisboa Dalmaso, e viram que um indivíduo vendia droga ao motorista deste veículo. Esclareceu que efetuaram a aproximação com a viatura, e o motorista, percebendo, saiu do local rapidamente. Falou ainda que o indivíduo que entregava a droga fugiu do local correndo, sendo acompanhado por uns dois quarteirões, retornando em seguida para a mesma esquina onde estava quando foi detido. Esclareceu que ficou na segurança enquanto Willians efetuou a busca pessoal. Que na mão do indivíduo havia um saquinho plástico contendo os entorpecentes apreendido, não sendo encontrado dinheiro em sua posse. Relatou, por fim, que o suspeito teria confessado a prática do delito, alegando que estava vendendo as drogas por estar precisando de dinheiro. Na audiência, confirmaram suas declarações.

Durante o interrogatório policial o réu permaneceu em silêncio, optando por se manifestar somente em juízo.

Em juízo, confessou o crime porque estava com dificuldades financeiras. Que hoje trabalha como barbeiro.

Pois bem.

Diante da prova produzida pela acusação, no sentido de que o acusado fora visto na janela de um veículo, em local conhecido como de venda de drogas e que, logo em seguida, fora abordado na posse direta de diversos entorpecentes, aliada à sua confissão, de rigor a procedência da ação penal.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras.

Na segunda fase, verifico que não há agravantes. Em contrapartida, o réu possuía 18 anos à época dos fatos, configurando assim sua atenuante. Contudo, tendo em vista que pena base já se encontra em seu mínimo legal e, em observância aos preceitos da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la, mantendo a pena em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. O mesmo vale à atenuante da confissão.

Na terceira fase, por ser primário reconhece-se o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da lei 11.343/2006). Destarte, cabível a minorante. Diminuindo a pena no máximo, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, o STF (HC 118.533) e o STJ (por meio do Tema 600 em sede de recurso repetitivos) vêm orientando que o chamado tráfico privilegiado não é crime hediondo.

Ao lado disso, considerando que o réu é primário, apesar da perniciosidade desse crime, fixo-lhe o regime aberto de prisão.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque não é uma infração penal que pode ser qualificada como de pequeno desvalor social. A capacidade econômica do réu autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar ADRIANDERSON LEME PONCE a cumprir pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Diante do regime aberto, o réu poderá apelar em liberdade, se por outro não estiver preso.

Arbitro ao defensor o valor máximo de honorários previstos na tabela da OAB/DPE.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA